

Nr. 40 Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 20. Februar 1937

R 43 II/945, Bl. 48–51 Schnellbrief, Umdruck

*Beginn:
Beginn:*

[Kabinettsvorlage eines Reichsschulgesetzes; hier: Kunstlehranstalten]

Gegen den mit Ihrem Schreiben vom 10. Februar 1937 – Rk. 1728 – zur Verabschiedung im Umlaufwege verteilten Entwurf eines Reichsschulgesetzes¹ muß ich zu meinem Bedauern Widerspruch erheben, und zwar aus folgendem Grunde:

Es ist Ihnen, Herr Staatssekretär, bekannt, daß die Durchführung des Ergänzungsgesetzes zum Reichskulturkammergesetz vom 15. Mai 1934 (RGBl. I S. 413)² trotz nunmehr fast dreijähriger Geltung dieses Gesetzes an dem Widerstand des Herrn Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung zum großen Teil gescheitert ist. Durch dieses Gesetz wurde die für meine Aufgabe wesentliche Entscheidung getroffen, daß die der Ausbildung von Künstlern dienenden Anstalten und die darin tätigen Personen kraft Gesetzes der Reichskulturkammer angehören und damit (zu vergl. § 1 des Reichskulturkammergesetzes³) in meinen Geschäftsbereich fallen. Trotz des meiner Ansicht nach völlig unzweideutigen Wortlauts dieses Gesetzes, dessen Inhalt auch durch eingehende Besprechung aller entscheidenden Fragen vollends außer Zweifel gestellt worden ist, hat es der Herr Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung abgelehnt, den Anstalten, die ihm als preußischem Minister unterstehen, die Erfüllung der ihnen nunmehr obliegenden Pflichten zu gestatten, und hat in demselben Sinne auf die Regierungen der übrigen Länder eingewirkt⁴. Es ist Ihnen weiter bekannt, daß seit Jahren Verhandlungen schweben, um die durch die Haltung des Herrn Reichserziehungsministers eingetretene Lage endlich zu beheben; ich habe mir erlaubt, mich in dieser Angelegenheit auch an Sie zu wenden, damit die Beschlüsse der Chefbesprechung vom 19. Juni 1934⁵ nunmehr endlich durchgeführt werden, wonach die Zuständigkeit für die der Ausbildung von Künstlern dienenden Anstalten und für die Kunstaustellungen im Reich *und in Preußen* auf den Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda übergehen sollte.

Nach Kenntnisnahme vom Entwurf eines Reichsschulgesetzes, gegen den ich im übrigen keine Einwendungen zu erheben habe, teilte ich dem Herrn Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung mit Schreiben vom 20. Januar 1937⁶ mit, ich nähme⁷ zwar an, daß von dem Entwurf die unter das Ergänzungsgesetz fallenden Anstalten nicht erfaßt werden sollen, bäte ihn aber, dies in völlig zweifelsfreier Weise klarzustellen. Der Herr Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung erwiderte mir, daß die der Ausbildung von Künstlern dienenden Anstalten „ebenso

¹ Nachdem die KabVorl. des „ReichsschulG“ von der Beratung im Kabinett am 26. 1. 1937 kurzfristig abgesetzt worden war (s. Dok. Nr. 15 Anm. 4), hatte Lammers sie auf neuerl. Vortrag bei Hitler (Anhang, FV 76*) am 10. 2. nun zur Verabschiedung im schriftl. Beschlußverfahren mit Widerspruchsfrist bis 22. 2. 1937 in Umlauf gegeben; R 43 II/945, Bl. 59.

² S. ARH I/2, Nr. 346 P. 9b.

³ Vom 22. 9. 1933 (RGBl. I S. 661); s. ARH I/2, Nr. 215 P. 1.

⁴ Aktenmaterial zu dieser Auseinandersetzung: R 43 II/143, Bl. 163ff.; s. auch ARH I/2, Nrr. 306, 345; generell unten Dok. Nr. 61.

⁵ Niederschrift s. ARH I/2, Nr. 369.

⁶ R 43 II/945, Bl. 111; R 5101/23571, Bl. 225.

⁷ In der Vorlage: nehme.

Februar 1937

wie die sonstigen Hochschulen“ von dem Gesetz nicht betroffen würden⁸. Diese Antwort war mir unerklärlich, denn es kann dem Herrn Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung nicht unbekannt sein, daß es sich im Ergänzungsgesetz keineswegs nur um Hochschulen handelt. Unter Hinweis auf diesen Umstand erklärte ich dem Herrn Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung darauf mit Schreiben vom 11. Februar 1937 – IC 1410/10.2 –⁹, ich könne seine Erklärung nicht als ausreichend ansehen und müsse nochmals bitten, mir zu erklären, daß die nach dem Ergänzungsgesetz in meinen Geschäftsbereich fallenden Anstalten durch den Entwurf nicht erfaßt würden. Der Herr Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung antwortete mit dem Schreiben vom 16. Februar 1937, das ich in Abschrift beifüge¹⁰.

Der Herr Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung lehnt es also ab zu erklären, daß die im Ergänzungsgesetz mit klaren Worten bezeichneten Anstalten der Musik oder der bildenden Künste oder zur Erteilung von Unterricht in einer dieser Künste sowie die in solchen Anstalten tätigen Personen vom Reichsschulgesetz nicht betroffen werden, verweist vielmehr die Klärung der von mir aufgeworfenen Frage auf den Weg der Verhandlungen, die nunmehr seit 3 Jahren fruchtlos laufen. Ich muß darauf bestehen, daß diese durch das Gesetz geklärte Frage nicht mehr zum Gegenstand von Meinungsverschiedenheiten gemacht werden kann. Aus diesem Grunde bedauere ich, der Verabschiedung des Gesetzes vorläufig nicht zustimmen zu können¹¹.

40 Abdrucke dieses Schreibens sind beigefügt.

Die Herren Reichsminister haben Abschrift erhalten.

Heil Hitler!
Dr. Goebbels

⁸ Schreiben vom 22. 1. 1937, das freilich auch den Passus enthielt: „Die Frage der Ressortzuständigkeit kann im Zusammenhang mit dem vorgelegten Gesetzentwurf, dem im wesentlichen politische Bedeutung zukommt, unerörtert bleiben.“ R 43 II/945, Bl. 66.

⁹ Nicht bei den Akten.

¹⁰ R 43 II/945, Bl. 52. Der RErzM betonte darin erneut, daß das ReichsschulG die Rechtssphäre der Reichskulturkammer in keiner Weise tangiere: „Die Streitpunkte, die sich zwischen uns aus der Auslegung der Reichskulturkammergesetze ergeben haben, stehen daher mit der Verabschiedung des Reichsschulgesetzes in keinerlei Zusammenhang und können außerhalb dieses Komplexes durch die zwischen uns laufenden Verhandlungen geklärt werden.“

¹¹ Antwort des RErzM s. Dok. Nr. 43.

Zitierhinweis

Nr. 40 Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 20. Februar 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d040>